



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0091804-40.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCOS ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti**

Vistos.

MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO DO NASCIMENTO (RG. nº 53.904.223 SSP/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 29 de outubro de 2016, por volta das 07h55min, na Rua Ipiroldes Martins Borges, 100, Brasilândia, nesta cidade e comarca, tinha em depósito para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, ou seja, 5 invólucros de cocaína, 49 *eppendorfs* de crack e 36 embalagens de maconha, conforme auto de exibição e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a exordial, foi recebida pelos policiais militares uma informação sobre a prática de crime de tráfico por um indivíduo na Rua Ipiroldes Martins Borges.

Na data e local dos fatos, a polícia localizou um indivíduo com as mesmas características descritas na ocorrência perto de uma viela. Ao avistar a viatura e, prevendo a abordagem dos policiais, o indiciado tentou se evadiu, porém, depois de uma pequena perseguição a pé, foi capturado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na revista pessoal do indiciado, foi encontrada uma pochete em sua mão, contendo em seu interior: 5 invólucros de cocaína, 49 *ependorfs* de crack, 36 embalagens de maconha e uma quantia de R\$ 10,00.

Indagado sobre os fatos, o indiciado confessou que estava naquele local comercializando drogas e disse ainda que estava vendendo há aproximadamente duas semanas. Diante da situação, o denunciado foi preso em flagrante de delito.

Em 12 de janeiro de 2.017, foi determinada a notificação do acusado (fl. 79), oportunidade em que foi designada data para eventual realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

O acusado foi devidamente notificado. Defesa preliminar apresentada pela defensoria. Em 09 de março de 2.017, foi afastada a possibilidade de absolvição sumária e recebida a denúncia. Nesse momento, ainda, foi confirmada a data anteriormente designada para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

O acusado foi devidamente citado.

Laudo pericial do exame químico-toxicológico a fls. 86/88.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Enquanto que, a defesa postulou a absolvição, alegando a absoluta falta de provas. Alternativamente, fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando de aplicação de pena, além da concessão ao direito de apelar em liberdade, dentre outras teses.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria do delito de tráfico ficaram suficientemente comprovadas nos autos, apesar dos argumentos da defesa. Senão vejamos:

A materialidade do delito resultou provada através do auto de apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo pericial definitivo de fls. 86/88, que constatou que os materiais apreendidos continham substâncias entorpecentes, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: o tipo de entorpecente, forma como a droga estava acondicionada e circunstâncias do flagrante, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, após atenta análise do acervo probatório, em que pesem os argumentos da nobre Defesa, conclui-se que a prova dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autos autoriza o decreto condenatório do acusado.

Observo que durante o interrogatório policial o réu confessou que o entorpecente foi encontrado em seu poder (fls. 06).

Em Juízo, o acusado MARCOS disse que estava *traficando por necessidade financeira. Disse que ganharia vinte por cento do valor da venda. Narrou que os policiais não faltaram com a verdade em seus depoimentos.*

A confissão do réu encontra respaldo na prova dos autos, apesar da justificativa por ele trazida não lhe isentar de qualquer responsabilidade, até por que isolada nos autos.

Resta claro que ambos narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos.

Assim, o policial JOÃO contou que o Copom pagou ocorrência de baile funk no local. Ao chegarem na rua descrita, o baile já estava acabando e suspeitaram da conduta do acusado. Ele detinha uma sacola nas mãos e correu ao ver a viatura. O depoente correu atrás e conseguiu aborda-lo. Na sacola havia crack, maconha e cocaína. Ele confirmou que vendia e ganhava 15 % do total da venda. Ele também detinha anotações do tráfico e quantia em dinheiro. Não o conhecia de outras abordagens. Não lembra as quantidades.

No mesmo sentido o relato do policial FABRICIO que narrou que o Copom pagou ocorrência de baile por determina via. Ao chegar ao local, avistaram o réu que demonstrou nervosismo. Ele tinha uma sacola nas mãos e correu. O colega correu atrás e conseguiu abordar. Na sacola havia crack, maconha e cocaína. Ele confirmou que vendia e ganhava 15 % da venda. Ele tinha anotações



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do tráfico e quantia em dinheiro. Não o conhecia de outras abordagens. Não se lembrou das quantidades. Não conhecia o réu de outras abordagens. O baile já havia terminando. As drogas estavam em porções separadas.

A palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada por qualquer outra prova dos autos. Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu.

Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha. Neste sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - PROVA - Testemunha - Policial - Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra - Recurso não provido. TÓXICOS - Tráfico - Droga apreendida que se encontrava embalada em pequenas porções, pronta para o consumo de terceiros - Hipótese - Elementos seguros e coerentes indicando a finalidade mercantil do entorpecente - Existência - Absolvição do agente - Impossibilidade — Recurso não provido. (TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.040.006-1 - Limeira - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 10.02.2009 - v.u). Voto nº 6.224

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido na posse de razoável quantidade de drogas e dinheiro, em ponto de venda, tendo confessado o crime em Juízo.

Enfim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como responsável pelo delito descrito na denúncia, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidas pelos policiais, ou qualquer prova de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Por fim, entendo que estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O réu é primário e não registra antecedente. A quantidade de drogas apreendidas não se mostrou elevada a ponto de presumir que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Passo, pois, a dosagem da pena.

São desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, a pena será fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o tráfico. O crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mercantilista da sua conduta é de todo reprovável. A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do crime, tipo e quantidade do entorpecente apreendido. Noto que a quantidade de drogas também autoriza em majoração da pena.

Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento. E mais: a conduta é prejudicial ao meio social.

Sopesadas, portanto, as condições delineadas pelo artigo 59, do Código Penal, notadamente consequência e circunstâncias do crime, é de rigor a pena acima do mínimo legal.

Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do consumo de entorpecentes pelo País.

Não existem circunstâncias agravantes. Há a atenuante da confissão a diminuir a pena supra para CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS MULTA.

Não há causas de aumento a serem consideradas. Atenta ao disposto no art. 42, da nova Lei de Drogas, promovo a redução da pena no máximo de 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva a UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Deixo de converter a pena ou conceder o “Sursis” ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito, a presença da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do art. 33, da citada Lei, não afasta a natureza hedionda do crime, nem cria delito autônomo de “tráfico privilegiado”.

Ante o exposto, julgo MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO DO NASCIMENTO (RG. nº 53.904.223 SSP/SP), qualificado nos autos, à pena de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a causa de diminuição do artigo 33, §4 do citado diploma legal.

Deixo de converter a pena ou conceder o “Sursis” ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito, a presença da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do art. 33, da citada Lei, não afasta a natureza hedionda do crime, nem cria delito autônomo de “tráfico privilegiado”.

O cumprimento da pena privativa de liberdade deveria ser feito em regime prisional inicial SEMIABERTO, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime.

No entanto, o réu permaneceu preso provisoriamente em regime mais SEVERO por cerca de cinco meses, razão pela qual,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desde já fixo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena. Em vista do regime fixado, não mais vislumbro os requisitos justificadores da prisão preventiva.

Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO. Oficie-se, para tal fim.

Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no IIRGD, intimando-o para a audiência de regime aberto.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de março de 2017.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**